TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO ĐỀ TÀI

Vụ án kẹo rau củ Kera – Phân tích cấu thành vi phạm pháp luật và tội "lừa dối khách hàng"

Môn: Pháp luật đại cương

Mã lớp học phần: 012000500416

Sinh viên thực hiện

Họ tên sinh viên	Mã số sinh viên
1. Hoàng Việt Quang	066206005044
2. Đoàn Ngọc Thế	066206015451
3. Trương Quang Cường	068206002613
4. Dương Văn Tài	006620600548
5. Lê Như Hoàng	066206005759
6. Phùng Hữu Đức Huy	066206000838
7. Phan Thanh Tùng	066206004656
8. Nguyễn Trọng Thái	066206004385

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC i
PHẦN 1. PHÂN TÍCH DỮ KIỆN TÌNH HUỐNG 1
1. Khái quát vụ án và bối cảnh ra đời sản phẩm kẹo Kera 1
2. Thời gian, địa điểm và các chủ thể liên quan 1
3. Diễn biến chính của vụ việc 1
4. Nhận xét sơ bộ về tính chất vụ án 2
PHẦN 2. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA ĐỀ BÀI 2
I. CÂU 1: TRONG TÌNH HUỐNG NÀY CÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÔNG? PHÂN TÍCH CẤU THÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT 2
II. CÂU 2: CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG – VĂN BẢN VÀ ĐIỀU LUẬT ÁP DỤNG 3
III. CÂU 3: THEO BẠN HOA HẬU THÙY TIÊN PHẠM TỘI GÌ? VÌ SAO? 4
1. Tội danh áp dụng 4
2. Phân tích cấu thành tội “Lừa dối khách hàng” đối với Thùy Tiên 4
3. Nhận xét về mức hình phạt 5
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 6

PHẦN 1. PHÂN TÍCH DỮ KIỆN TÌNH HUỐNG

1. Khái quát vụ án và bối cảnh ra đời sản phẩm kẹo Kera

Ngày 19/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vì liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera [1]. Thùy Tiên không chỉ là KOL quảng cáo mà còn là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER), góp 30% vốn và hưởng lợi nhuận tương ứng; CER bán hơn 135.000 hộp kẹo, thu gần 18 tỷ đồng, trong đó Thùy Tiên nhận khoảng 7 tỷ [2], [3], [4]. Thành phần thực tế của kẹo chỉ chứa khoảng 0,61–0,75% bột rau nhưng được công bố là 28%, đồng thời có tỷ lệ sorbitol và phụ gia cao không ghi rõ trên nhãn, khiến khách hàng tin rằng kẹo có thể "thay thế rau" trong bữa ăn [4], [5].

2. Thời gian, địa điểm và các chủ thể liên quan

Hoạt động quảng bá – bán kẹo Kera diễn ra chủ yếu trong năm 2025, rầm rộ từ khoảng tháng 4; vụ án được xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh vào tháng 11/2025 [1], [3], [6]. CER đặt trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, ký hợp đồng sản xuất với Công ty Cổ phần Asia Life (nhà máy tại Đắk Lắk) và sử dụng hình ảnh các KOL như Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục để quảng cáo, bán sản phẩm trên mạng xã hội [4], [7].

3. Diễn biến chính của vụ việc

Sau buổi livestream đầu tiên cuối năm 2024, kẹo Kera nhanh chóng "gây sốt" trên mạng xã hội với thông điệp mỗi viên kẹo chứa nhiều rau củ, hỗ trợ tiêu hóa, có thể thay thế rau trong bữa ăn, khiến nhiều phụ huynh mua cho con sử dụng [4], [5]. Trước phản ánh của báo chí và khách hàng, cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện thành phần thực tế không đúng hồ sơ công bố, nội dung quảng cáo sai lệch, nên khởi tố vụ án "Lừa dối khách hàng" đối với nhóm lãnh đạo CER và các KOL; hành vi sản xuất hàng giả của Asia Life được tách sang vụ án khác [4], [7].

4. Nhận xét sơ bộ về tính chất vụ án

Vụ án kẹo Kera vừa liên quan đến chất lượng – an toàn thực phẩm, vừa thể hiện rõ hành vi lừa dối khách hàng thông qua quảng cáo sai sự thật để thu lợi bất chính với số tiền lớn [5], [8]. Tính chất vụ án nghiêm trọng do số lượng khách hàng bị ảnh hưởng nhiều, lại gắn với người nổi tiếng nên gây dư luận xã hội mạnh và đặt ra yêu cầu nâng cao trách nhiệm pháp lý của KOL khi tham gia quảng cáo sản phẩm [4], [9].

PHẦN 2. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA ĐỀ BÀI

I. CÂU 1: TRONG TÌNH HUỐNG NÀY CÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÔNG? PHÂN TÍCH CẤU THÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT

Một hành vi bị coi là vi phạm pháp luật khi có đủ bốn yếu tố: chủ thể, khách thể, mặt khách quan và mặt chủ quan [10], [11]. Đối chiếu với vụ kẹo Kera:

- Về chủ thể: cá nhân là các cổ đông, người điều hành CER và các KOL (Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục) đều là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực trách nhiệm pháp lý; pháp nhân là CER và Asia Life đều là pháp nhân thương mại, đủ tư cách chịu trách nhiệm trước pháp luật [4], [10].

- Về khách thể: hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng (quyền được cung cấp thông tin trung thực, được bảo đảm an toàn sức khỏe), đồng thời ảnh hưởng trật tự quản lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, quảng cáo và môi trường cạnh tranh lành mạnh [12], [13], [14].

- Về mặt khách quan: nhóm bị cáo cho sản xuất kẹo Kera với thành phần thực tế khác xa hồ sơ công bố nhưng vẫn ghi nhãn, quảng cáo chứa 28% bột rau, có thể thay thế rau tươi; sử dụng hình ảnh, uy tín của Thùy Tiên và các KOL để bán hơn 135.000 hộp, thu gần 18 tỷ đồng [2], [4], [5]. Hậu quả là khách hàng bị lừa dối khi quyết định mua, bỏ

tiền cho sản phẩm không đúng chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do dùng sản phẩm chứa nhiều chất nhuận tràng mà không được thông tin rõ [5], [12].

- Về mặt chủ quan: các cá nhân liên quan biết rõ thành phần và công dụng thực tế không đúng như công bố, nhưng vẫn cố ý tiếp tục sản xuất, quảng cáo và bán sản phẩm nhằm thu lợi. Lỗi là lỗi cố ý trực tiếp với động cơ vụ lợi [11], [15].

Kết luận: Vụ việc có vi phạm pháp luật rõ ràng; xét tính chất, mức độ và hậu quả, hành vi đã đủ yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật hình sự, cụ thể là tội "Lừa dối khách hàng" theo Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) [8], [10].

II. CÂU 2: CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG – VĂN BẢN VÀ ĐIỀU LUẬT ÁP DỤNG

Cơ sở pháp lý chính gồm:

- Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) [10]:

+ Điều 198 – Tội lừa dối khách hàng: điều chỉnh hành vi dùng thủ đoạn gian dối trong mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để lừa dối khách hàng và thu lợi bất chính; tòa án đã dùng điều này để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhóm CER và các KOL [6], [8].

+ Điều 197 – Tội quảng cáo gian dối: có liên quan về mặt nội dung, nhưng điều kiện áp dụng chặt hơn (đã từng bị xử phạt, kết án mà còn vi phạm), nên không được chọn làm tội danh chính [10].

+ Điều 317 – Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm: liên quan đến phần sản xuất thực phẩm không bảo đảm an toàn; trong vụ Kera, phần này được tách sang vụ án riêng đối với Asia Life [4], [10].

- Luật An toàn thực phẩm 2010: cấm sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn; cấm ghi nhãn, công bố sai thành phần, công dụng; yêu cầu sản phẩm phải

được kiểm nghiệm, công bố đúng tiêu chuẩn trước khi lưu hành. Việc dùng nguyên liệu không đạt chuẩn, công bố sai hàm lượng bột rau, không ghi rõ sorbitol là vi phạm các quy định này [13].

- Luật Quảng cáo 2012: cấm quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn về chất lượng, công dụng sản phẩm, đặc biệt với thực phẩm và thực phẩm chức năng. Các nội dung quảng cáo khẳng định kẹo Kera có thể "thay thế rau", "bổ sung rau củ đầy đủ" đã vượt quá khả năng thực tế của sản phẩm [14], [16].

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023: cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh che giấu hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch; cấm hành vi lừa dối khách hàng qua quảng cáo, khuyến mại; bảo vệ quyền được an toàn, được thông tin, được lựa chọn của người tiêu dùng. Vụ Kera đã xâm phạm trực tiếp các quyền này [12], [17].

Kết luận: Tình huống kẹo Kera dựa trên cơ sở pháp lý là Điều 198 BLHS 2015 (sửa đổi 2017) kết hợp với các quy định liên quan tại Điều 197, 317 BLHS và các luật chuyên ngành: Luật An toàn thực phẩm 2010, Luật Quảng cáo 2012, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 [10], [13], [14], [17].

III. CÂU 3: THEO BẠN HOA HẬU THÙY TIÊN PHẠM TỘI GÌ? VÌ SAO?

1. Tội danh áp dụng

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị tuyên phạt 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Dựa trên dữ kiện tình huống và phân tích ở Câu 1, đây là tội danh phù hợp [6], [18], [19].

2. Phân tích cấu thành tội "Lừa dối khách hàng" đối với Thùy Tiên

- Mặt khách quan: Thùy Tiên nhiều lần xuất hiện trong video, livestream quảng bá kẹo Kera với thông tin sai về thành phần, công dụng, dùng uy tín cá nhân để thuyết phục

khách hàng mua sản phẩm, góp phần quan trọng vào việc bán hơn 135.000 hộp kẹo, thu gần 18 tỷ đồng; bản thân Thùy Tiên hưởng lợi khoảng 7 tỷ [2], [3], [5].

- Mặt chủ quan: Thùy Tiên biết hoặc phải biết thành phần thực tế không đúng với nội dung công bố và quảng cáo nhưng vẫn tiếp tục tham gia quảng bá, chốt đơn để nhận chia lợi nhuận. Điều này thể hiện lỗi cố ý trực tiếp và mục đích vụ lợi, phù hợp với yêu cầu chủ quan của tội "Lừa dối khách hàng" [11], [15].

- Khách thể: quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong giao dịch mua bán hàng hóa, đặc biệt là quyền được cung cấp thông tin trung thực và được bảo đảm an toàn sức khỏe; khách hàng trong vụ Kera đã bị lừa dối khi tin vào quảng cáo do Thùy Tiên thực hiện [17].

- Chủ thể: Thùy Tiên là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, là cổ đông góp 30% vốn tại CER, tham gia điều hành hoạt động kinh doanh và truyền thông cho kẹo Kera nên đủ điều kiện là chủ thể của tội phạm [2], [3].

3. Nhận xét về mức hình phạt

Với vai trò cổ đông lớn, gương mặt đại diện và người hưởng lợi nhiều, Thùy Tiên có vai trò đáng kể trong vụ án. Tuy nhiên, Tòa án tuyên phạt 2 năm tù trong khung khoản 2 Điều 198, đồng thời xem xét các tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, hợp tác điều tra, khắc phục một phần hậu quả, nên mức án này vừa có tính răn đe vừa thể hiện sự khoan hồng có điều kiện [1], [18], [19].

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Thanh Niên, "Thuỳ Tiên bị khởi tố tội lừa dối khách hàng: Có thể đối diện mức án 5 năm tù." [Online]. Available: https://thanhnien.vn/thuy-tien-bi-khoi-to-toi-lua-doi-khach-hang-co-the-doi-dien-muc-an-5-nam-tu-185250520162007675.htm

[2] Tuổi Trẻ Online, "Hoa hậu Thùy Tiên 'bỏ túi' gần 7 tỉ đồng từ phi vụ bán kẹo Kera." [Online]. Available: https://tuoitre.vn/hoa-hau-thuy-tien-bo-tui-gan-7-ti-dong-tu-phi-vu-ban-keo-kera-20250520080204008.htm

[3] VnExpress, "Hoa hậu Thùy Tiên 'nhận 7 tỷ đồng' từ phi vụ bán kẹo Kera." [Online]. Available: https://vnexpress.net/hoa-hau-thuy-tien-nhan-7-ty-dong-tu-phi-vu-ban-keo-kera-4888040.html

[4] Cafef, "Toàn cảnh bê bối Kẹo Kera trước ngày xét xử: 56.385 khách hàng, 129.617 hộp kẹo và số tiền thu lợi bất chính 'khủng.'" [Online]. Available: https://cafef.vn/toan-canh-be-boi-keo-kera-truoc-ngay-xet-xu-56385-khach-hang-129617-hop-keo-va-so-tien-thu-loi-bat-chinh-khung-ra-sao-18825111813211351.chn

[5] VnEconomy, "Vụ Kẹo Kera: Các KOL phóng đại công dụng sản phẩm để lừa dối khách hàng." [Online]. Available: https://vneconomy.vn/vu-keo-kera-cac-kol-phong-dai-cong-dung-san-pham-de-lua-doi-khach-hang.htm

[6] Tạp chí Tòa án nhân dân, "Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng." [Online]. Available: https://tapchitoaan.vn/toa-an-nhan-dan-tp.hcm-tuyen-phat-hoa-hau-thuy-tien-quang-linh-vlog-2-nam-tu-ve-toi-lua-doi-khach-hang14466.html

[7] Cổng thông tin điện tử Chính phủ, "Thông tin về việc khởi tố Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs trong vụ kẹo rau củ Kera." [Online]. Available: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-vu-hoa-hau-nguyen-thuc-thuy-tien-pham-quang-linh-119250904193622558.htm

[8] Thư viện Pháp luật, "Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015: Tội Lừa dối khách hàng có thể bị đi tù bao nhiêu năm." [Online]. Available: https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/dieu-198-bo-luat-hinh-su-quy-dinh-ve-toi-gi-toi-lua-doi-khach-hang-co-the-di-tu-bao-nhieu-nam-7699-209187.html

[9] Dân chủ và Pháp luật, "Trách nhiệm pháp lý của người có ảnh hưởng trong hoạt động quảng cáo nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng." [Online]. Available: https://danchuphapluat.vn/trach-nhiem-phap-ly-cua-nguoi-co-anh-huong-trong-hoat-dong-quang-cao-nham-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-

[10] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, "Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017)." 2015.

[11] Thư viện Pháp luật, "Tội Lừa dối khách hàng theo quy định pháp luật và các bản án liên quan." [Online]. Available: https://thuvienphapluat.vn/banan-tin-tuc/toi-lua-doi-khach-hang-theo-quy-dinh-phap-luat-va-cac-ban-an-lien-quan-7525

[12] Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên, “Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo Luật năm 2023.” [Online]. Available: https://pbgdplthainguyen.gov.vn/index.php/faq/Luat-Bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung/
[13] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, “Luật An toàn thực phẩm năm 2010.” 2010.
[14] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, “Luật Quảng cáo năm 2012.” 2012.
[15] Luật Thái Châu, “Quy định về tội Lừa dối khách hàng theo Bộ luật Hình sự.” [Online]. Available: https://luathachau.vn/quy-dinh-ve-toi-lua-doi-khach-hang
[16] Hà Nội Online, “Xử phạt lên tới 100 triệu nếu quảng cáo sai sự thật.” [Online]. Available: https://hanoionline.vn/xu-phat-len-toi-100-trieu-neu-quang-cao-sai-su-that-314367.htm
[17] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, “Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.” 2023.
[18] VnExpress, “Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị phạt 2 năm tù.” [Online]. Available: https://vnexpress.net/hoa-hau-thuy-tien-hang-du-muc-quang-linh-vlogs-bi-phat-2-nam-tu-4965935.html
[19] Báo Nghệ An, “Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhận án 2 năm tù tội Lừa dối khách hàng.” [Online]. Available: https://baonghean.vn/nguyen-thuc-thuy-tien-nhan-an-2-nam-tu-toi-lua-doi-khach-hang-10311928.html